

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมมาธิราช

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1

กันยายน 2562 -
มีนาคม 2563

✧ วิเคราะห์ข้อสอบระดับปริญญาตรี

✧ วิเคราะห์ข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา



กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์

คำถาม

นายไก่อและนายช้างมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนายหนู ขณะที่นายไก่อกำลังยื้อแย่งปืนกับนายหนู นายช้างได้ร้องบอกนายไก่อว่า “ไก่อยี้ง ไก่อยี้ง” นายไก่อก็ได้ใช้ปืนยิงนายหนูจนเสียชีวิต
วินิจฉัยว่า นายไก่อและนายช้างจะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

วินิจฉัย

หลักสำคัญประการหนึ่งของการกระทำความผิดด้วยกันหลายคนในลักษณะตัวการ คือ การอยู่ในที่เกิดเหตุและได้ใช้หรือก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิด ซึ่งถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วย ตามปกติการเข้าเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดในลักษณะที่ใช้ หรือก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดนั้น ไม่ถือว่าเป็นตัวการแต่ถือว่าเป็นผู้ใช้ แต่ถ้าผู้ใช้นั้นได้เข้าร่วมกระทำความผิดด้วย ย่อมถือว่าความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของผู้ใช้ได้เพิ่มระดับขึ้นจนเป็นตัวการ จึงต้องรับผิดในฐานะตัวการ การที่นายช้างได้ร้องบอกนายไก่อว่า “ไก่อยี้ง ไก่อยี้ง” ย่อมแสดงว่าทั้งนายไก่อและนายช้างนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุและได้นายช้างเป็นผู้ใช้หรือก่อให้เกิดนายไก่อกระทำความผิด จึงทำให้นายไก่อเป็นตัวการในการกระทำความผิดด้วยกันกับนายช้างแล้ว

สรุป

นายไก่อและนายช้างจะต้องรับฐานเป็นตัวการตามมาตรา 83 ดังที่วินิจฉัยไปแล้วข้างต้น

***นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 883/2509

วิเคราะห์

จากการตรวจสอบข้อสอบภาคไต่ที่ 2/61 ที่ผ่านมา นักศึกษาผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ตอบคำถามข้อนี้ผิดเป็นจำนวนมาก จึงขอเลือกเอาคำถามข้อนี้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักกฎหมายเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดหลายคน คำถามข้อนี้ดัดแปลงมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 883/2509 ซึ่งได้วินิจฉัยการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสองนั้นเข้าลักษณะของการกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันมีลักษณะเป็นตัวการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ดังมีใจความสรุปได้ว่า “ขณะที่จำเลยที่ 1 กำลังยื้อแย่งปืนกับผู้ตาย จำเลยที่ 1 ได้ร้องบอกจำเลยที่ 2 ว่า “เหยิง ๆ” (นายเท) จำเลยที่ 2 ก็ได้ใช้ปืนยิงผู้ตาย การที่จำเลยที่ 1 ร้องบอกให้จำเลยที่ 2 ยิงผู้ตายเช่นนี้เป็นการร้องบอกให้ช่วยกันทำร้ายผู้ตาย ตามมูลกรณีที่จำเลยที่ 1 มีต่อผู้ตาย การที่จำเลยที่ 2 ได้ใช้ปืนยิงผู้ตาย ก็เป็นการแสดงว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองจึงเป็นตัวการด้วยกัน”

ประเด็นการกระทำความผิดหลายคนนี้อาจทำให้ผู้ศึกษากฎหมายเกิดความสับสนได้ง่าย ผู้ศึกษากฎหมายจึงควรต้องทำความเข้าใจและพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง “ตัวการ” “ผู้ใช้” และ “ผู้สนับสนุน” ว่ามีความแตกต่างในสาระสำคัญอย่างไร โดยเฉพาะ “ตัวการ” กับ “ผู้ใช้” เพราะ “ตัวการ” เองก็สามารถ “ก่อ” ให้ผู้อื่นกระทำความผิดได้ เช่น ผู้สั่งได้ “ก่อ” ให้ผู้อื่นยิงผู้ตายในขณะที่ผู้สั่งนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย ผู้สั่งซึ่ง “ก่อ” ให้ผู้อื่นกระทำความผิดด้วยการสั่งนั้นจึงเป็นตัวการ ในขณะที่ผู้สั่งซึ่ง “ก่อ” ให้ผู้อื่นกระทำความผิดด้วยการสั่งไม่ได้เข้าร่วมหรืออยู่ในที่เกิดเหตุก็เป็นเพียงแค่ “ผู้ใช้” ไม่ใช่ “ตัวการ”

ข้อผิดพลาดที่พบจากการตรวจสอบครั้งนี้ก็คือ ผู้เข้าสอบไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง “ตัวการ” และ “ผู้ใช้” พอเห็นข้อเท็จจริงในคำถามที่ว่านายช่างได้สั่งให้นายไก่อิงผู้ตายจึงคิดว่าเป็นการ “ก่อ” ให้นายไก่อกระทำความผิดจึงตอบทันทีว่านายช่างเป็นผู้ใช้ ส่วนนายไก่อผู้ถูกใช้ได้กระทำการตามที่ใช้แล้ว จึงมาสรุปในตอนท้ายว่านายไก่อและนายช่างต้องรับผิดเสมือนตัวการ ตามมาตรา 84 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น ทั้งที่ในข้อเท็จจริงก็ระบุอย่างชัดเจนแล้วว่านายช่างผู้สั่งอยู่ในที่เกิดเหตุขณะที่มีการยิงผู้ตาย อย่างไรก็ตามก็มีผู้เข้าสอบชุดวิชานี้จำนวนหนึ่งเขียนคำตอบโดยสรุปเพียงสั้นๆ เท่านั้นว่าทั้งนายช่างและนายไก่อเป็นตัวการตามมาตรา 83 โดยไม่มีวางหลักกฎหมายและวินิจฉัยมาประกอบ แม้ว่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ก็เป็นการเขียนคำตอบที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะได้รับคะแนนเท่ากับผู้ที่เขียนคำตอบได้ถูกต้องพร้อมกับหลักกฎหมายมาตรา 83 มีการวินิจฉัยโดยอธิบายหลักกฎหมายและปรับบทกฎหมายที่วางไว้ในส่วนแรกเข้ากับข้อเท็จจริง และสรุปตอนท้ายได้อย่างถูกต้องทุกประเด็นตามคำถาม



กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นายปรกรณ์กับนายฉัตรชัยเป็นคู่แข่งสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเดียวกัน นายฉัตรชัยมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อนางสาวเพชร อายุ 18 ปี วันหนึ่งนายปรกรณ์ได้ไปหลอกลวงนางสาวเพชรว่า นายฉัตรชัยถูกตำรวจจับและวานให้ตนมารับนางสาวเพชรไปประกันตัวบิดา โดยนายปรกรณ์ตั้งใจจะเอาตัวนางสาวเพชรไป เพื่อขู่บังคับให้นายฉัตรชัยถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้ง แต่ในระหว่างที่นางสาวเพชรนั่งรถไปกับนายปรกรณ์ นายปรกรณ์ถูกตำรวจจับข้อหาขับรถฝ่าไฟแดงเสียก่อน โดยยังไม่ได้โทรศัพท์ไปขู่บังคับ

นายฉัตรชัยแต่อย่างใด ดังนี้ นายปรกรณ์ต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 บัญญัติว่า “ผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่

(1) ...

(2) เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด

ต้องระวางโทษ (3) ...”

วินิจฉัย

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายปรกรณ์ไปหลอกลวงนางสาวเพชร อายุ 18 ปี บุตรสาวของนายฉัตรชัยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเดียวกับนายปรกรณ์ว่านายฉัตรชัยถูกตำรวจจับและวานให้ตนมารับนางสาวเพชรไปประกันตัวบิดา โดยนายปรกรณ์ประสงค์จะเอาตัวนางสาวเพชรไปเพื่อขู่บังคับให้นายฉัตรชัยถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งการที่นายฉัตรชัยถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้ง ถือว่าเป็นประโยชน์ที่นายปรกรณ์เรียกเอาเพื่อแลกเปลี่ยนกับเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไป จึงถือว่าเป็นค่าไถ่อย่างหนึ่ง (มาตรา 1 (13)) กรณีดังกล่าวถือว่านายปรกรณ์เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไปโดยใช้อุบายหลอกลวง โดยมีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุชักจูงใจพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ค่าไถ่แล้ว แม้นายปรกรณ์จะยังไม่ได้ติดต่อขู่บังคับนายฉัตรชัยแต่อย่างใด เพราะนายปรกรณ์ถูกตำรวจจับ
ข้อหาข่มขืนฆ่าไฟแดงเสียก่อนก็ตาม ก็ถือเป็นความผิดสำเร็จแล้ว

สรุป

ดังนั้น นายปรกรณ์จึงมีความผิดฐานเอาตัวบุคคลไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ ตามหลักกฎหมาย
ดังกล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นตัวอย่างในเอกสารการสอนหน้า 9-41 สาเหตุที่นักศึกษาตอบข้อนี้ไม่ถูกเพราะ

1. นักศึกษาไม่เข้าใจคำว่า “ค่าไถ่” เพราะไม่เคยไปอ่านคำวิเคราะห์ศัพท์ในมาตรา 1 (13) ซึ่งได้บัญญัติว่า “ค่าไถ่” หมายความว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่เรียกเอา หรือให้เพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือผู้ถูกกักขัง โดยนักศึกษาไปเข้าใจว่า ค่าไถ่ต้องเป็นเงินเท่านั้น จึงไม่ค่อยมีใครคิดว่าข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องการเอาตัวบุคคลไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ จริง ๆ แล้วค่าไถ่นั้น รวมถึงประโยชน์อื่น ๆ ด้วย ซึ่งในกรณีนี้คือการที่นายฉัตรชัยถอนตัวจากการสมัครเลือกตั้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ที่นายปรกรณ์จะเรียกเอาเพื่อแลกกับเสรีภาพของบุตรสาวนายฉัตรชัย

2. นักศึกษาไม่เข้าใจคำว่า “เจตนาพิเศษ” หรือ “มูลเหตุชักจูงใจพิเศษ” ในมาตรา 313 คำว่า “เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่” เป็นเจตนาพิเศษ ซึ่งเพียงผู้กระทำเอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไปโดยคิดในใจว่า “เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่” ก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว แม้ยังไม่ได้ไปเรียกค่าไถ่ แม้ยังไม่ได้ค่าไถ่ก็ตาม ดังนั้น นักศึกษาจึงตอบมาว่า การกระทำไม่บรรลุผล ผิดเพียงพยายาม ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง

3. นักศึกษาบางคนไปตอบว่า ผิดฐานพรากผู้เยาว์ ตามมาตรา 318 ก็ถือว่ามีส่วนถูกต้อง ซึ่งอาจารย์ก็ให้คะแนนเช่นเดียวกัน ในความผิดอาญานั้น มีหลายข้อมูลที่เป็นความผิดหลายฐานในข้อเท็จจริงเดียวกัน แต่กรณีนี้เรื่องพรากผู้เยาว์ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งโจทย์ก็มีข้อเท็จจริงในส่วนอื่น ๆ อีกที่นักศึกษาไม่ได้วินิจฉัยถึง แต่อาจารย์ก็อนุโลมให้

4. นักศึกษาบางคนไปตอบบททั่วไปคือมาตรา 309 ในมาตรา 309 ซึ่งเป็นความผิดต่อเสรีภาพนั้นเป็นเพียงบททั่วไป ซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรที่เป็นการข่มขืนใจผู้อื่นก็ล้วนเป็นความผิดต่อเสรีภาพทั้งสิ้น ตามหลักกฎหมายอาญาเราจึงมักถือกันว่า ถ้าข้อเท็จจริงเข้าบทเฉพาะแล้ว เราจะไม่ปรับบททั่วไปอีก ดังเช่นมาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปในความผิดต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งถ้าข้อเท็จจริงเข้าบทเฉพาะกาลใดแล้ว เช่น เจ้าพนักงานรับสินบนตามมาตรา 149 เราก็จะไม่ปรับมาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก เป็นต้น

ในการสอบครั้งต่อไป ขอให้นักศึกษาอ่านเอกสารการสอนให้มาก ไปรับฟังการสอนเสริม และพยายามท่องตัวบทให้คล่อง เพื่อจะได้สอบผ่านได้โดยง่าย ขอให้โชคดี



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต คลเจิม

คำถาม

เมื่อปี พ.ศ. 2550 นายถนัด ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเนื่องจากมีอาการผิดปกติทางสมอง เวลาผ่านไป 10 ปี หลังจากนายถนัดได้เข้ารับการรักษาจากแพทย์หลายครั้งจนหายดีแล้ว วันหนึ่งนายถนัดเกิดอยากได้รถจักรยานยนต์ไว้ใช้ขี่ จึงไปขออนุญาตนายหมึก ซึ่งเป็นผู้อนุบาล โดยนายหมึกเห็นด้วยและยินยอมในการทำสัญญาซื้อรถจักรยานยนต์ดังกล่าวแล้ว เช่นนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่า สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ ดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29 การใด ๆ อันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำการ การนั้นเป็นโมฆียะ

วินิจฉัย

จากโจทย์ นายถนัดเป็นคนไร้ความสามารถจึงต้องอยู่ในความอนุบาลของนายหมึก นายถนัดไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ได้เองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นคนทำแทน และกฎหมายไม่ได้กำหนดเป็นข้อยกเว้นให้ผู้อนุบาลสามารถให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมของคนไร้ความสามารถได้ ดังนั้น สัญญาซื้อรถจักรยานยนต์ที่นายถนัดทำดังกล่าวจึงมีผลเป็นโมฆียะแม้ว่านายหมึกผู้อนุบาลจะได้ให้ความยินยอมไว้ก่อน

อนึ่ง ถึงแม้ว่านายถนัดจะหายจากอาการทางสมองแล้ว แต่เนื่องจากการจะหลุดพ้นจากสถานะการเป็นคนไร้ความสามารถได้ จะต้องมีการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้พ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถ ดังนั้น เมื่อศาลยังไม่ได้มีคำสั่งเพิกถอน นายถนัดจึงยังคงมีสถานะเป็นคนไร้ความสามารถอยู่ตามเดิม

สรุป

สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ของนายถนัดตกเป็นโมฆียะ



กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา เกิดลาภผล

คำถาม

นายทงทำหนังสือโอนหนี้เงินกู้ จำนวน 200,000 บาท ที่นายองอาจค้างชำระอยู่ให้นางสุดา ทั้งที่นายทงมีข้อตกลงกับนายองอาจเป็นหนังสือว่าจะไม่โอนหนี้ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น หลังจากนางสุดาได้รับหนังสือแจ้งการโอนหนี้ให้นายองอาจทราบแล้ว นางสุดาจึงมาทราบถึงข้อตกลงห้ามโอนหนี้ระหว่างนายทงกับนายองอาจจากการที่นายองอาจมีหนังสือแจ้งนางสุดาไม่ยินยอมในการโอนหนี้และแจ้งให้ทราบถึงข้อตกลงห้ามโอนหนี้ ต่อมาหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระหนี้ นางสุดาเรียกร้องให้นายองอาจชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ตน แต่นายองอาจปฏิเสธและต่อสู้ว่าการโอนหนี้หนี้ไม่สมบูรณ์ เพราะมีข้อตกลงเป็นหนังสือห้ามโอนไว้แล้ว นายทงกระทำไปโดยไม่สุจริต ดังนั้น นางสุดาจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ตนชำระหนี้ได้ และตนก็แจ้งความไม่ยินยอมเป็นหนังสือให้นางสุดาทราบแล้วก่อนที่จะถึงกำหนดชำระ

ให้วินิจฉัยว่า ข้อต่อสู้ของนายองอาจฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 303 บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องนั้นท่านว่าจะพึงโอนกันได้ เว้นไว้แต่สภาพแห่งสิทธิ นั้นเองจะไม่เปิดช่องให้โอนกันได้”

ความที่กล่าวมานี้ย่อมไม่ใช่บังคับ หากคู่กรณีได้แสดงเจตนาเป็นอย่างอื่นการแสดงเจตนา เช่นว่านี้ ท่านห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต”

มาตรา 306 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การโอนหนี้ อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจงนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่งการโอนหนี้หนี้ท่านว่าจะยกขึ้นเป็น ข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก ได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้จะได้นยินยอม ด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ”

วินิจฉัย

ตามปัญหานายทงทำหนังสือโอนหนี้เงินกู้จำนวน 200,000 บาท ที่นายองอาจค้างชำระอยู่ให้แก่นางสุดา ทั้งที่นายทงมีข้อตกลงกับนายองอาจเป็นหนังสือว่าจะไม่โอนหนี้ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เมื่อปรากฏว่าขณะโอนหนี้นั้น นางสุดาไม่ทราบถึงข้อตกลงดังกล่าว เช่นนี้ นายองอาจย่อมไม่อาจยกข้อตกลงห้ามโอนหนี้ระหว่างนายทงกับนายองอาจขึ้นต่อสู้นางสุดาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 303 วรรคสอง การโอนหนี้ระหว่างนายทงกับนางสุดาได้ทำเป็นหนังสือจึงมีผลสมบูรณ์ตามป.พ.พ.มาตรา 306 วรรคหนึ่ง และนางสุดามีหนังสือแจ้งการโอนหนี้ให้นายองอาจทราบแล้ว ดังนี้ ย่อมยกขึ้นต่อสู้นายทงได้ แม่วนายทงจะไม่ยินยอมในการโอนหนี้นั้นก็ตาม ดังนั้น เมื่อหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระแล้ว นางสุดาย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้นายทงชำระหนี้หนี้ได้

สรุป

ข้อต่อสู้ของนายองอาจฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์

เรื่องนี้เป็นเรื่องโอนสิทธิเรียกร้องหรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการโอนหนี้ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้โดยผลของนิติกรรม เป็นเรื่องของการตกลงที่เจ้าหนี้ผู้โอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อลูกหนี้ในมูลหนี้หนึ่งไปให้กับบุคคลอื่นซึ่งเรียกว่าผู้รับโอน การโอนสิทธิเรียกร้องจึงเกิดจากการตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอน (เจ้าหนี้เดิม) กับ บุคคลอื่นซึ่งจะเป็นผู้รับโอน (เจ้าหนี้ใหม่)

ปัญหาที่พบในการตรวจข้อสอบนักศึกษาคือ

1. นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่วิเคราะห์ประเด็นที่นายทงมีข้อตกลงกับนายองอาจเป็นหนังสือว่าจะไม่โอนหนี้ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 303 เลย

โดยหลักแล้วสิทธิเรียกร้องย่อมจะโอนกันได้ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องนั้นจะเป็นสิทธิเรียกร้องให้ชำระเงินส่งมอบทรัพย์สินกระทำการหรือดเว้นกระทำการ แต่หลักดังกล่าวนี้มีข้อยกเว้นดังจะเห็นได้จากมาตรา 303 เป็นเรื่องของสิทธิเรียกร้องที่โอนกันไม่ได้ตามมาตรา 303 นี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ประการคือ

1) สิทธิเรียกร้องที่โอนกันไม่ได้โดยสภาพของสิทธิ ตามมาตรา 303 วรรคแรก สิทธิเรียกร้องหรือหนี้ที่ต้องชำระต่อเจ้าหนี้ผู้เดียวเท่านั้น สิทธิเรียกร้องที่โอนกันไม่ได้เพราะสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่อง หมายความว่า สิทธิเรียกร้องดังกล่าวสภาพพิเศษซึ่งโดยสภาพเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเจ้าหนี้ผู้เดียวที่จะร้องเองเช่น สิทธิเรียกร้องของผู้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยอันไม่ใช่ตัวเงิน หรือกรณีสิทธิที่จะได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภรรยาหรือระหว่างบิดามารดากับบุตร สิทธิเช่นว่านี้จะโอนกันไม่ได้

2) สิทธิเรียกร้องที่คู่กรณีได้แสดงเจตนาห้ามโอนกันข้อความนี้ปรากฏอยู่ในมาตรา 303 วรรคสอง เป็นสิทธิเรียกร้องที่คู่กรณีแสดงเจตนาห้ามโอนตามมาตรา 303 วรรคสองกล่าวคือ เมื่อคู่กรณีได้แสดงเจตนาห้ามโอนกันไว้ก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงของคู่กรณี แต่เจตนาห้ามโอนนี้มีให้ยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต บุคคลภายนอกไม่ทราบถึงการแสดงเจตนาห้ามโอน เมื่อปรากฏว่าขณะโอนหนี้้นั้น นางสุดาไม่ทราบถึงข้อตกลงดังกล่าว เช่นนี้ นายองอาจย่อมไม่อาจยกข้อตกลงห้ามโอนนี้ระหว่างนายทงกับนายองอาจขึ้นต่อสู้นางสุดาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตได้

นอกจากนั้นการโอนจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบตามมาตรา 306 ด้วย

2. ปัญหาที่นักศึกษาไม่วิเคราะห์ไปที่ละส่วนตามมาตรา 306 นักศึกษาหลายคนนำส่วนของการโอนหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันเองกับส่วนของการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกมารวมกัน จึงทำให้นักศึกษาตอบผิดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นนักศึกษาต้องพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อที่จะได้ไม่หลงประเด็นดังนี้

1) ส่วนของการโอนหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันเอง

มาตรา 306 การโอนหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอน (เจ้าหนี้เดิม) และเจ้าหนี้ผู้รับโอน (เจ้าหนี้ใหม่) ต้องทำเป็นหนังสือ มิฉะนั้นไม่สมบูรณ์

วินิจฉัยตามปัญหา เมื่อนายทง (เจ้าหนี้เดิม) ทำหนังสือ โอนขายหนี้้นั้นให้นางสุดา (เจ้าหนี้ใหม่) เช่นนี้ การโอนหนี้ดังกล่าวย่อมสมบูรณ์

ข้อสังเกต หากการโอนหนี้นี้ไม่ทำเป็นหนังสือนักศึกษาไม่ต้องพิจารณาในข้อ 2 อีกต่อไป เพราะการโอนสิทธิเรียกร้องหรือการโอนหนี้ไม่สมบูรณ์เสียแล้ว ดังนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องถ้าจะให้ผลไปยังลูกหนี้ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามแบบคือทำเป็นหนังสือ ตามมาตรา 306

2) ส่วนของการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก

นอกจากผู้โอนกับผู้รับโอนต้องทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องแล้วตามข้อ 1 แล้ว กฎหมายยังกำหนดให้ต้องมีกระทำการดังต่อไปนี้

2.1) กรณีเจ้าหนี้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ คือการที่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ โดยที่คำบอกกล่าวต้องทำเป็นหนังสือ

หรือ

2.2) กรณีลูกหนี้ให้ความยินยอม คือการที่ลูกหนี้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น โดยที่การยินยอมต้องทำเป็นหนังสือ

พึงสังเกตว่ากฎหมายใช้คำว่า หรือ จึงเป็นข้อใดข้อหนึ่งใน 2.1 หรือ 2.2 ก็ได้ เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องจำไว้ว่าไม่ต้องทำทั้ง 2.1 และ 2.2 ปัญหาที่พบบคือนักศึกษาส่วนหนึ่งตอบว่าต้องทำทั้ง 2.1 และ 2.2



กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคล และทรัพย์สิน ตัวเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรนต์ บุญยธนะ

คำถาม

นายคนกทำหนังสือสัญญากู้เงินนางปิ่นจำนวน 500,000 บาท โดยจดทะเบียนจำนองข้างเป็นประกันหนี้ไว้ และมีข้อตกลงในสัญญาจำนองว่าถ้าบังคับจำนองแล้วไม่เงินไม่พอกับหนี้ประธาน นายคนกตกลงรับผิดชอบหนี้ส่วนที่ขาดจำนวนนั้น หลังจากนั้น นางที่จดทะเบียนจำนองกระป๋องของตน ประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าวไว้ด้วยและมีข้อตกลงในสัญญาจำนองว่าถ้าบังคับจำนองแล้วไม่เงินไม่พอกับหนี้ประธาน นางที่ตกลงรับผิดชอบหนี้ส่วนที่ขาดจำนวนนั้นเช่นกัน ต่อมานายคนกผิดนัดชำระหนี้ นางปิ่นมีหนังสือบอกกล่าวไปยังนายคนกและนางที่ปให้ชำระหนี้แล้ว นายคนกเพิกเฉย นางปิ่นจึงฟ้องศาลบังคับจำนองให้ขายทอดตลาดข้างและกระป๋อง ปรากฏว่า เมื่อขายทอดตลาดได้เงินสุทธิตามแล้วไม่พอกับหนี้เงินกู้และยังขาดจำนวนอยู่อีก 40,000 บาท นางปิ่นจึงมาเรียกร้องส่วนที่ขาดจากนายคนกและนางที่ปให้วินิจฉัยว่า นายคนกและนางที่ปต้องรับผิดชอบในเงินส่วนที่ขาดจำนวนอยู่อีก 40,000 บาท ดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 727/1 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้จำนองซึ่งจำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้อื่นบุคคลอื่นจะต้องชำระ ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้เกินราคาทรัพย์สินที่จำนองในเวลาที่บังคับจำนองหรือเอาทรัพย์สินจำนองหลุด

ข้อตกลงใดอันมีผลให้ผู้จำนองรับผิดชอบที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง หรือให้ผู้จำนองรับผิดชอบอย่างผู้ค้ำประกัน ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ ไม่ว่าข้อตกลงนั้นจะมีอยู่ในสัญญาจำนองหรือทำเป็นข้อตกลงต่างหาก ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่นิติบุคคลเป็นลูกหนี้และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการตามกฎหมายหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้จำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้ของนิติบุคคลและผู้จำนองได้ทำสัญญาค้ำประกันไว้เป็นสัญญาต่างหาก”

มาตรา 733 บัญญัติว่า “ถ้าเอาทรัพย์สินจำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในเงินนั้น”

วินิจฉัย

กรณีนายนกกดทะเบียนจำนองช้างประกันหนี้เงินกู้จำนวน 500,000 บาท ที่ตนเป็นลูกหนี้ไว้กับนางปิ่นและมีข้อตกลงในสัญญาจำนองว่าถ้าบังคับจำนองแล้วไม่เงินไม่พอกับหนี้ประธาน นายนกกดตกลงรับผิดชอบใช้หนี้ส่วนที่ขาดจำนวนนั้น เมื่อบังคับจำนองเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองคือช้างนั้น ออกขายทอดตลาดใช้หนี้แล้ว ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้น โดยยังขาดจำนวนอยู่อีก 40,000 บาท เช่นนี้ นายนกกดลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในเงินนั้น แม้ป.พ.พ.มาตรา 733 จะบัญญัติว่าถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในเงินนั้นก็ตาม แต่มีข้อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้รับจำนอง และผู้จำนองอาจตกลงเป็นประการอื่นจากที่มาตรา 733 บัญญัติไว้ ย่อมกระทำได้ ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับตามกฎหมายหากเป็นโมฆะไม่ (คำพิพากษาฎีกาที่ 739/2541, 1507/2538) ดังนั้น นายนกกดจึงต้องรับผิดชอบในเงินส่วนที่ขาดจำนวนดังกล่าว

กรณีนางที่ปจดทะเบียนจำนองกระบือของตนประกันหนี้เงินกู้จำนวน 500,000 บาท ของนายนกกดซึ่งเป็นบุคคลอื่นไว้กับนางปิ่นและมีข้อตกลงในสัญญาจำนองว่าถ้าบังคับจำนองแล้วไม่เงินไม่พอกับหนี้ประธานนั้น เมื่อบังคับจำนองเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองคือกระบือนั้นออกขายทอดตลาดใช้หนี้แล้ว เงินยังขาดจำนวนอยู่อีก 40,000 บาท ดังนี้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด นางที่ปผู้จำนองซึ่งจำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้บุคคลอื่นจะต้องชำระ ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้เกินราคาทรัพย์สินที่จำนองในเวลาบังคับจำนอง ตามป.พ.พ.มาตรา 727/1 วรรคหนึ่ง สำหรับข้อตกลงในสัญญาจำนองว่าถ้าบังคับจำนองแล้วไม่เงินไม่พอกับหนี้ประธานนั้น ตกเป็นโมฆะ ตามป.พ.พ.มาตรา 727/1 วรรคสอง ดังนั้น นางที่ปจึงไม่ต้องรับผิดชอบในเงินส่วนที่ขาดจำนวนดังกล่าวเช่นกัน

สรุป

นายนกกดต้องรับผิดชอบในเงินส่วนที่ขาดจำนวนดังกล่าว ส่วนนางที่ปไม่ต้องรับผิดชอบในเงินส่วนที่ขาดจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด



กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ่นส่วน บริษัท

รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

คำถาม

ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท กาแฟหวาน จำกัด เพื่อพิจารณาเรื่องการขยายสาขาของบริษัทฯ เมื่อได้มีการเรียกประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พอถึงวันประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมาย ได้แก่ นายหนึ่งและนายสอง ซึ่งทั้งสองคนถือหุ้นของบริษัทฯ คนละ 1,000 หุ้น นายสาม นายสี่ นายห้า และนายหก ซึ่งทั้งสี่คนถือหุ้นของบริษัทฯ คนละ 500 หุ้น แต่จากการตรวจสอบพบว่านายสามยังชำระค่าหุ้นของบริษัทฯ ไม่ครบถ้วน โดยการประชุมนี้มีนายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม หลังจากทีประชุมได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องการขยายสาขาของบริษัทฯ แล้ว นายหนึ่ง นายสอง และนายสาม เห็นว่าบริษัทฯ ควรขยายสาขาเพิ่ม แต่นายสี่ นายห้า และนายหก เห็นว่าบริษัทฯ ไม่ควรขยายสาขาเพิ่ม ประธานในที่ประชุมขอมติที่ประชุม โดยวิธีการชুমือ เช่นนี้ มติของบริษัท กาแฟหวาน จำกัด เรื่องการขยายสาขาของบริษัทฯ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไรหรือไม่ อย่างไร

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

มาตรา 1182 “ในการลงคะแนนโดยวิธีชুমือนั้น ท่านให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุมเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีเสียงหนึ่งเป็นคะแนน แต่ในการลงคะแนนลับ ท่านให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง เสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ”

มาตรา 1184 “ผู้ถือหุ้นคนใดยังมีได้ชำระเงินค่าหุ้นซึ่งบริษัทได้เรียกเอาแต่ตนให้เสร็จสิ้น ท่านว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงเป็นคะแนน”

วินิจฉัย

เมื่อมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยชอบ และมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว การลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปจะเป็นการลงคะแนนโดยการชুমือโดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันไม่ว่าจะถือหุ้นอยู่ที่หุ้นก็ตาม ตามหลัก หนึ่งคนหนึ่งเสียง ดังนั้น ในการลงมติเกี่ยวกับการขยายสาขา

ของบริษัท กาแฟหวาน จำกัด คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมถือเป็นหนึ่งคะแนนเสียง ดังนั้น การที่นายหนึ่งและนายสองที่ถึงแม้ทั้งสองคนจะถือหุ้นของบริษัท ฯ มากกว่าผู้ถือหุ้นคนอื่น ก็ถือว่า มีคะแนนเสียงเพียงคนละหนึ่งเสียง

นอกจากนี้ในกรณีของนายสามที่ยังชำระค่าหุ้นของบริษัท ฯ ไม่ครบถ้วนตามกฎหมายถือว่า นายสามไม่มีสิทธิออกเสียงเป็นคะแนน ดังนั้นในการลงมติเกี่ยวกับการขยายสาขาดังกล่าว ที่มียาหนึ่ง นายสอง และนายสาม เห็นว่าบริษัท ฯ ควรขยายสาขาเพิ่ม แต่นายสี่ นายห้า และนายหก เห็นว่าบริษัท ฯ ไม่ควรขยายสาขาเพิ่ม เมื่อนายสามไม่มีสิทธิออกเสียงเป็นคะแนน ดังนั้นคะแนนเสียงของฝ่ายที่เห็นว่า บริษัท ฯ ไม่ควรขยายสาขาเพิ่มจึงมีคะแนนเสียงมากกว่าฝ่ายที่เห็นควรให้ขยายสาขาเพิ่ม ในสัดส่วน สามต่อสอง

สรุป

ดังนั้น วาระการประชุมของบริษัท กาแฟหวาน จำกัด เรื่องการขยายสาขา จึงมีมติว่า ไม่ควร ขยายสาขาเพิ่ม

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งนักศึกษาต้องตอบตามมาตรา 1182 และมาตรา 1184 เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ทำข้อสอบข้อนี้ไม่ค่อยได้ โดยไม่ได้ตอบ เกี่ยวกับหลักกฎหมายมาตรา 1182 คือการลงคะแนนโดยวิธีชูนั่น ที่ให้นับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นทุกคน ที่มาประชุมเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีเสียงหนึ่งเป็นคะแนน แต่ในการลงคะแนนลับ ให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง เสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ และผู้ถือหุ้นบางคนที่ไม่ชำระค่าหุ้น ตามมาตรา 1184 ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงเป็นคะแนน



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์

คำถาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยยื่นใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารโจทก์ โดยขอให้ธนาคารโจทก์ สาขาเพชรบุรีเป็นผู้จัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังสำนักงานใหญ่ของโจทก์ที่กรุงเทพมหานครในเขตศาลแพ่ง ซึ่งโจทก์สำนักงานใหญ่อนุมัติให้จำเลยเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตแล้วส่งบัตรเครดิตให้แก่ธนาคารโจทก์ สาขาเพชรบุรีเพื่อให้จำเลยรับไป ในทางบัญชีหลังจากจำเลยทำสัญญาและรับบัตรเครดิตไปจากโจทก์ จำเลยใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าและบริการหลายครั้ง โจทก์จ่ายเงินให้แก่ร้านค้าตามจำนวนเงินที่จำเลย ใช้ไปทุกรอบบัญชี เมื่อตัดยอดการใช้บัตรเครดิตแต่ละรอบการตัดบัญชี โจทก์ส่งรายการใบแจ้งยอดหนี้ ให้จำเลยทราบทุกครั้ง จำเลยนำเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์เป็นครั้งคราวแล้วไม่นำเงินเข้าบัญชี เพื่อชำระหนี้ โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงมีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา และโจทก์ยื่นฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี

ให้วินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจเสนอคำฟ้องต่อศาลจังหวัดเพชรบุรีได้หรือไม่

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 บัญญัติว่า “เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น

(1) คำฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น ในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่...”

วินิจฉัย

มูลคดี หมายถึงต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้อง แต่ตามคำฟ้องของธนาคารโจทก์ที่ว่าในทางบัญชีหลังจากจำเลยได้ทำสัญญาและรับบัตรเครดิตไปจากโจทก์ จำเลยใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าและบริการหลายครั้งประกอบกับสถานที่รับบัตรเครดิตคือธนาคารโจทก์สาขาเพชรบุรี ดังนั้น การอนุมัติและการออกบัตรเครดิตจึงเป็นเพียงขั้นตอนปฏิบัติระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาเพชรบุรี เมื่อจำเลยทำสัญญาและรับบัตรเครดิตจากโจทก์สาขาเพชรบุรี อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จำเลยจะสามารถนำบัตรเครดิตไปชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการจนเป็นเหตุพิพาทซึ่งเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิและมูลหนี้ตามฟ้อง มูลคดีจึงเกิดในเขตศาลจังหวัดเพชรบุรี มิใช่เกิดในเขตศาลแพ่งที่สำนักงานใหญ่ของโจทก์ตั้งอยู่

สรุป

ดังนี้ โจทก์จึงมีอำนาจเสนอคำฟ้องต่อศาลจังหวัดเพชรบุรีได้

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสนอคำฟ้อง ซึ่งถามว่าโจทก์มีอำนาจเสนอคำฟ้องต่อศาลจังหวัดเพชรบุรีได้หรือไม่ ดังนั้น ในข้อนี้ นักศึกษามีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

1. ประเด็นแรกต้องพิจารณาก่อนว่ากรณีดังกล่าวเป็นคำฟ้องประเภทใด นักศึกษาจึงจะสามารถเลือกหลักกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้หนี้บุคคล ดังนั้นต้องนำหลักกฎหมายเกี่ยวกับคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้หนี้บุคคลมาใช้ ซึ่งคือ มาตรา 4 (1) นั่นเอง

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา ในประเด็นนี้แม้นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถเลือกมาตรามาใช้ได้ อย่างถูกต้อง แต่มีนักศึกษาบางส่วนเขียนเนื้อหาในมาตรามายังไม่ครบ ซึ่งทำให้เสียคะแนนในส่วนหลักกฎหมายไป

2. ประเด็นต่อมาเมื่อนักศึกษาทราบแล้วว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้หนี้บุคคลและนำ มาตรา 4 (1) มาบังคับใช้ ซึ่งกำหนดว่า คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ในประเด็นนี้สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้เป็น 2 ส่วน คือ 2.1) ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา และ 2.2) ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น

2.1) ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา

ในประเด็นนี้นักศึกษาต้องทราบความหมายของคำว่า “ภูมิลำเนา” ซึ่ง “ภูมิลำเนา” มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 37 กล่าวคือ ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ ซึ่งจากข้อเท็จจริงไม่ได้กล่าวถึงภูมิลำเนาของจำเลย ทำให้ไม่ต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา

คำถาม

ก. คำว่า “ภาระการพิสูจน์” ต่างจาก “การนำพยานหลักฐานเข้าสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลัง” อย่างไร

ข. คดีแพ่งเรื่องหนึ่ง ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ว่า

1) โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่

2) ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ และ

3) ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โดยที่คู่ความยังได้เถียงวันเริ่มต้นนับอายุความกันอยู่

ให้วินิจฉัยว่า โจทก์หรือจำเลยที่มีภาระการพิสูจน์ในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว

แนวคำตอบ

ก. ภาระการพิสูจน์ กฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ ในปัญหาข้อเท็จจริงนั้น โดยจะต้องเป็นไปตามที่ถูกกฎหมายกำหนดไว้ซึ่งเป็นการเน้นที่ภาระหน้าที่ ส่วนการนำพยานหลักฐานเข้าสืบในประเด็นข้อใดก่อนหลัง กฎหมายบัญญัติบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรคหนึ่ง ตอนท้าย เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นดุลยพินิจของศาลเป็นกรณีไปว่าจะให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานหลักฐานเข้ามาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังหรือทั้งหมดซึ่งเป็นการเน้นที่ความสะดวกของคู่ความในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบต่อศาล

ข. 1) ประเด็นข้อพิพาทว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้าง เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธโดยขัดแย้งในคำให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องตามที่อ้างไว้ในคำฟ้องเพราะเหตุใด โจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์ให้ได้ตามข้ออ้างในคำฟ้องของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1

2) ประเด็นข้อพิพาทว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ศาลวินิจฉัยชี้ขาดได้เองไม่ต้องอาศัยพยานหลักฐานโดยพิจารณาว่าคำฟ้องของโจทก์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 วรรคสอง หรือไม่ คู่ความไม่ต้องนำสืบพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 84/1 ว่าบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 วรรคสอง นั้น อยู่ที่ไหน บทบัญญัติว่าอย่างไร มีความหมายเช่นใด และปรับใช้อย่างไร

3) ประเด็นข้อพิพาทว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โดยที่คู่ความยังโต้เถียงวันเริ่มต้นนับอายุความกันอยู่นั้น เป็นเรื่องที่คุณความจะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบเพื่อให้ศาลเชื่อได้ว่าวันเริ่มต้นนับอายุความเป็นวันที่โจทก์กล่าวอ้างหรือจำเลยต่อสู้ จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งศาลฎีกาถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างโดยปริยายว่าโจทก์ฟ้องคดีภายในอายุความ เมื่อจำเลยให้การต่อสู้เรื่องอายุความไว้ในคำให้การโดยขัดแย้งว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะเหตุใด โจทก์จึงต้องมีภาระการพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 84/1 ให้ได้ความว่าฟ้องโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ

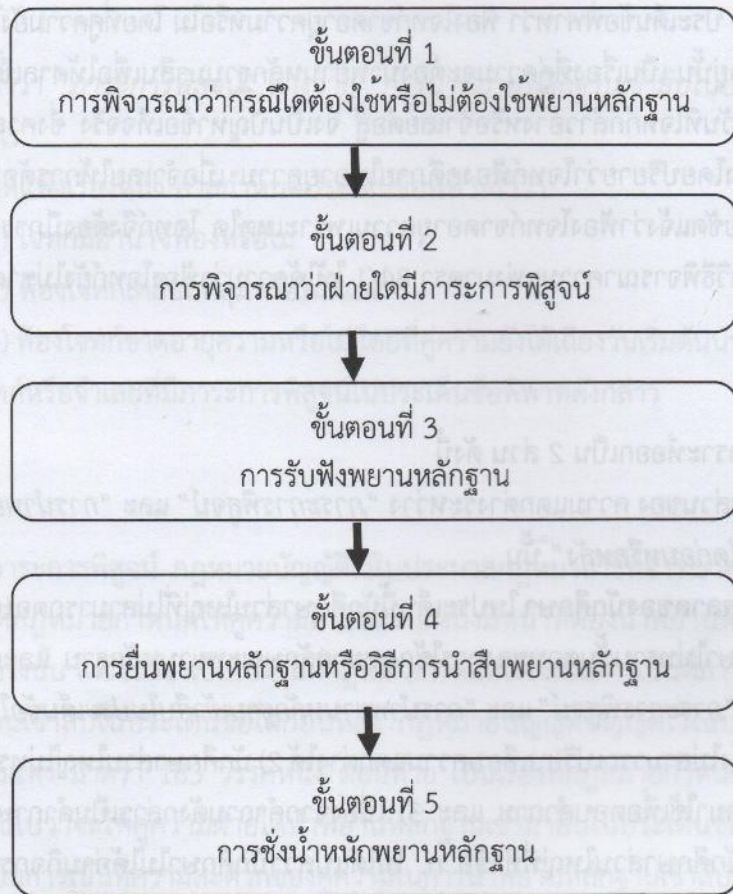
วิเคราะห์

การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ก. ในส่วนของ ความแตกต่างระหว่าง “ภาระการพิสูจน์” และ “การนำพยานหลักฐานเข้าสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลัง” นั้น

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา ในประเด็นนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถตอบคำถามข้อ ก. ได้ เพราะ 1) นักศึกษาไม่ทราบขั้นตอนของการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน และผลที่ตามมาคือไม่ทราบว่า คำว่า “ภาระการพิสูจน์” และ “การนำพยานหลักฐานเข้าสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลัง” อยู่ในขั้นตอนใด จึงไม่สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างได้ 2) นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าให้นำหลักกฎหมายมาตราใดมาใช้เพื่อตอบคำถาม และ 3) เนื่องจากคำถามดังกล่าวเป็นคำถามที่อยู่ในกิจกรรมท้ายเรื่อง ดังนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ทำข้อ ก. ไม่ได้แปลว่านักศึกษาไม่ได้อ่านกิจกรรมท้ายเรื่องเลย ดังนั้น ในการอ่านหนังสือของชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 นักศึกษาควรให้ความสำคัญกับคำถามท้ายเรื่องด้วย

ข. ในส่วนของข้อ ข. ที่ให้วินิจฉัยว่า โจทก์หรือจำเลยที่มีภาระการพิสูจน์ในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว นั้น การที่นักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นนั้น ๆ นักศึกษาจะต้องทราบขั้นตอนของการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ



ทั้งนี้ การที่นักศึกษาจะตอบคำถามได้ว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าว (ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ 2) นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นข้อพิพาท (แยกวิเคราะห์แต่ละประเด็นข้อพิพาทออกจากกัน) โดยเรียงลำดับมาตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 และค่อยมาที่ขั้นตอนที่ 2 อนึ่ง ในขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาต้องทราบว่าประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวเป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมาย ถ้าเป็น**ปัญหาข้อเท็จจริง**ต้องใช้พยานหลักฐานในการวินิจฉัย ถ้าเป็น**ปัญหาข้อกฎหมาย** ไม่ต้องใช้พยานหลักฐานศาลวินิจฉัยชี้ขาดได้เอง ซึ่งถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องใช้พยานหลักฐานก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือการพิจารณาว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ ซึ่งตามมาตรา 84/1 วางหลักเกณฑ์ในการกำหนดภาระการพิสูจน์ในประเด็นข้อพิพาทว่า “คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น...”

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. นักศึกษาไม่ทราบขั้นตอนของการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ดังนั้น นักศึกษาส่วนใหญ่จึงตอบคำถามมาเลยว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ โดยที่ไม่ได้วินิจฉัยขั้นตอนที่ 1 มาก่อนว่า ในประเด็นข้อพิพาทแต่ละประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมาย ผลที่ตามมา ก็คือ แม้จะตอบคำถามถูกว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นนั้นๆ แต่คะแนนจะไม่ได้เต็มเนื่องจาก ไม่ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่าประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวเป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายมาก่อน
2. นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าแต่ละประเด็นข้อพิพาทเป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมาย ดังนั้น ถ้าวิเคราะห์ผิดจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 ต่อมานั่นเอง ทั้งนี้ การที่ นักศึกษาจะวิเคราะห์ได้ว่าประเด็นข้อพิพาทเป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายนั้น นักศึกษา ควรอ่านเอกสารการสอนให้ละเอียดเพราะในเอกสารการสอนจะมีการยกตัวอย่างประเด็นข้อพิพาท แต่ละประเภทไว้แล้วโดยละเอียด
3. นักศึกษาบางส่วนไม่ได้แยกวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นข้อพิพาท แต่ตอบรวมมาทั้งหมดว่า ในประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ และฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์แบบรวมทุกประเด็น ซึ่งไม่ถูกต้อง การตอบที่ถูกต้องนักศึกษาจะต้องตอบ โดยวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นข้อพิพาทแยกกัน ซึ่งในแต่ละประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์อาจเป็นของ ฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยแตกต่างกัน

ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการทำข้อสอบ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 :

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายล้มละลาย

อาจารย์ธวัช เนติโพธิ์

คำถาม

โจทก์ฟ้องขับไล่ให้จำเลยผู้เช่าออกไปจากที่ดิน โดยอ้างว่าจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า จึงฟ้องขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดิน จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้ว่าตนชำระค่าเช่าตรงตามกำหนดไม่เคยค้างชำระ ขอให้ศาลยกฟ้อง ศาลชี้สองสถานแล้วคดีมีประเด็นพิพาทคือจำเลยค้างชำระค่าเช่าแก่โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ให้โจทก์นำพยานเข้าสืบก่อน แล้วให้จำเลยสืบแก้ ในวันสืบพยานโจทก์จำเลยมาศาล โจทก์นำพยานเข้าสืบเสร็จแล้วแถลงพยาน ศาลจึงกำหนดวันนัดสืบพยานจำเลยต่อไป ในวันนัดสืบพยานจำเลย จำเลยไม่มาศาล ศาลจึงมีคำสั่งเสร็จสิ้นการพิจารณาและนัดฟังคำพิพากษาต่อไป ก่อนวันนัดฟังคำพิพากษา จำเลยมาศาลและยื่นคำขอพิจารณาคดีใหม่โดยอ้างว่าตนมิได้ตั้งใจไม่มาศาลในวันนัดเพราะเหตุเจ็บป่วยต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยแนบใบรับรองแพทย์มาด้วย

ถามว่า จำเลย จะขอพิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่เพียงใด

แนวคำตอบ

ประเด็นที่นักศึกษาต้องพิจารณาแต่ต้นคือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ หรือขาดนัดพิจารณาหรือไม่ เพราะหากไม่ขาดนัดก็จะขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้

กรณีตามอุทธรณ์ ระบุไว้ในข้อสอบชัดเจนแล้วว่า “จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้ว่าตนชำระค่าเช่าตรงตามกำหนดไม่เคยค้างชำระ” แสดงว่าจำเลยไม่ขาดนัดยื่นคำให้การ และยังระบุต่อไปอีกว่า “ในวันสืบพยานโจทก์จำเลยมาศาล” ก็เท่ากับว่าจำเลยมิได้ขาดนัดพิจารณา (การที่จำเลยมิได้มาศาลในวันนัดสืบพยานของตนคงมีผลแต่เพียงเพียงว่าจำเลยสละสิทธิการดำเนินกระบวนการพิจารณาของตนในนัดนั้น และทราบกระบวนการพิจารณาที่ศาลได้ดำเนินไปในนัดนั้นด้วยแล้วเท่านั้น ตามมาตรา 200 วรรค 2 ที่บัญญัติว่า ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่มีในวันสืบพยาน ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิการดำเนินกระบวนการพิจารณาของตนในนัดนั้น และทราบกระบวนการพิจารณาที่ศาลได้ดำเนินไปในนัดนั้นด้วยแล้ว)

ฉะนั้น เมื่อไม่มีการขาดนัดแล้ว จำเลยจะขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ (เทียบเคียงจาก กิจกรรม 4.4.3 ท้ายหน่วย เอกสารการสอนหน้า 4-57)

คำถาม

นายดำเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายแดงเป็นคดีแพ่งเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงิน แต่ไม่ได้เสียค่าขึ้นศาลมาอย่างคดีมีทุนทรัพย์ ศาลชั้นต้นสั่งให้นายดำเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ภายใน 15 วัน มิฉะนั้น จะไม่รับฟ้อง ดังนั้นนายดำจะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวได้ทันทีในระหว่างพิจารณาหรือไม่

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

มาตรา 226 บัญญัติว่า “ก่อนศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี ถ้าศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 227 และ 228

(1) ห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณา

(2) ถ้าคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งคำสั่งใด ให้ศาลจดข้อโต้แย้งนั้นลงไว้ในรายงานคู่ความที่ได้แย้ง ขอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา หรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเป็นต้นไป

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ไม่ว่าศาลจะได้มีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้แล้วหรือไม่ ให้ถือว่าคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลนับตั้งแต่มีการยื่นคำฟ้องต่อศาลนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๒๗ และ ๒๒๘ เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา”

วินิจฉัย

ตามอุทธรณ์ แม้ศาลจะยังมีคำสั่งรับฟ้องของนายดำไว้ แต่ตามมาตรา 226 วรรคท้าย ให้ถือว่าคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลนับตั้งแต่มีการยื่นคำฟ้องต่อศาล เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา และการที่ศาลมีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะไม่รับฟ้อง ก็ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งไม่รับหรือคืนคำคู่ความ เพราะมิได้เป็นคำสั่งไม่รับคำคู่ความเด็ดขาดตามมาตรา 18 วรรค 3 แต่เป็นเพียงคำสั่งให้โจทก์ไปจัดการเสียค่าขึ้นศาลให้เรียบร้อยก่อนเท่านั้น

สรุป

นายดำจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวได้ในระหว่างพิจารณา (จากเอกสารคำสอนหน้า 5-35 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 421/2518)

วิเคราะห์

คำสั่งระหว่างพิจารณาคือคำสั่งของศาลซึ่งได้สั่งก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดในคดี ไม่ว่าศาลจะสั่งเอง หรือคู่ความร้องขอก็ตาม หากมีคำสั่งหลังจากที่ศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว ย่อมไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา และเมื่อเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้ว ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณา หากคู่ความฝ่ายใดจะอุทธรณ์ให้ได้แย้งคัดค้านคำสั่งนั้นไว้ก่อน แล้วขอที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา

นักศึกษาไม่จำเป็นต้องตอบว่าหากคู่ความฝ่ายใดจะอุทธรณ์ให้ได้แย้งคัดค้านคำสั่งนั้นไว้ก่อนแล้วขอที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา เพราะคำถามมีเพียงว่านายดำจะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวได้ทันทีในระหว่างพิจารณาหรือไม่เท่านั้น แต่ถ้าตอบมา ก็ขอให้ท่านอาจารย์ผู้ตรวจใช้ดุลพินิจปรับเพิ่มคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

มักมีผู้คาดเดา(เก็งข้อสอบ) เอาว่าปัจจุบันนี้มีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องฎีกา และการบังคับคดี ซึ่งยังมีได้มีการแก้ไขปรับปรุงในเอกสารการสอน ฉะนั้น ข้อสอบจึงจะเป็นเรื่องอุทธรณ์เท่านั้น นักศึกษาจึงไม่เตรียมสอบในทั้งสองเรื่องที่กล่าวแล้ว

ขอเรียนว่าการคาดเดาเช่นนั้นเป็นเรื่องผิดพลาดอย่างมาก เพราะ

1. ได้มีการแก้ไขเนื้อหาในเรื่องฎีกา แล้ว โดยทำเป็นเอกสารการสอนเพิ่มเติม (Supplements) และมีการเผยแพร่ให้นักศึกษาทราบแล้วทั้งโดยทำเป็นสิ่งพิมพ์และนำลงไว้ใน website ของมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือการแก้ไขทำให้ถือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด คู่ความไม่มีสิทธิฎีกาได้อีกแล้วเว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ฎีกานั้น ใช้นับคับกับคดีที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น

สำหรับคดีที่ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ดังกล่าว คู่ความจึงมีสิทธิฎีกาได้ต่อไปตามเดิม ข้อความนี้ได้กล่าวย้าไว้ในเอกสารสถิติที่ศูนย์ประกอบการสอนเสริมครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 แล้วว่าคดีแพ่งที่ยื่นฟ้องกันไว้นั้น ต้องแยกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นคดีที่ยื่นฟ้องก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 การยื่นฎีกายังคงใช้ระบบสิทธิตามกฎหมายเดิม กล่าวคือคู่ความสามารถยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้ และศาลชั้นต้นยังมีอำนาจในการสั่งรับฎีกา กลุ่มที่สองเป็นคดีที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป การฎีกาใช้ระบบอนุญาตตามกฎหมายใหม่ ซึ่งอำนาจในการอนุญาตและสั่งรับฎีกาเป็นของศาลฎีกาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาจึงยังคงต้องศึกษากฎหมายเดิมในเรื่องฎีกาอยู่ต่อไปตามเอกสารการสอนตั้งแต่หน้า 5-56 เป็นต้นไป เพราะยังมีคดีความอีกมากที่ยังอยู่ในบังคับของกฎหมายเดิม และหากข้อสอบทั้งส่วนปรนัยและอัตนัยมิได้ระบุว่าจะคดีตามอุทธรณ์ได้ยื่นฟ้องเมื่อไรแล้ว ให้ถือว่าคดีนี้ได้ยื่นฟ้องก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งยังต้องบังคับตามกฎหมายเดิมทั้งสิ้น

2. ข้อสอบปรนัยยังคงออกสอบได้ตามปกติในส่วนของฎีกา เพราะถือว่าคดีตามอุทธรณ์มิได้ยื่นฟ้องเมื่อไรจึงต้องถือว่าได้ยื่นฟ้องก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งยังต้องบังคับตามกฎหมายเดิมทั้งสิ้น และในหน่วยที่ 5 เรื่องอุทธรณ์-ฎีกานี้ ออกข้อสอบปรนัยถึง 5 ข้อ

3. ในเรื่องการบังคับคดีก็เช่นกัน ซึ่งในการออกข้อสอบอัตรานี้จะนำมาเฉพาะเรื่องที่สำคัญ เช่น เรื่องร้องขอทรัพย์ ห้ามยึดทรัพย์ซ้อน ร้องเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขอคืนส่วน ฯลฯ ซึ่งแม้ พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2530 ให้ยกเลิกความในลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งมาตรา 271 ถึงมาตรา 323 ของภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งเสียทั้งหมดและให้ใช้ข้อความที่บัญญัติไว้ในลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามที่บัญญัติไว้ใหม่แทนก็ตาม แต่ก็ก็เป็นเพียงการเรียงหมวดหมู่และเนื้อหาของกฎหมายบังคับคดีเสียใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น มิได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ของการร้องขอทรัพย์ ห้ามยึดทรัพย์ซ้อน ร้องเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขอคืนส่วน ฯลฯ ให้แตกต่างไปจากเดิมแต่อย่างใด ฉะนั้น ขอให้นักศึกษาต้องอ่านในเรื่องฎีกาและบังคับคดีด้วย อย่าทิ้งไม่อ่านไม่ศึกษา

คำถาม

ในคดีล้มละลายเรื่องหนึ่ง เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนายเหนือลูกหนี้แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ในระยะเวลาสามเดือนก่อนฟ้องล้มละลายนี้ นายเหนือลูกหนี้ได้ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน 3 ล้านบาทแก่นายใต้โดยเจตนาต้องการให้นายใต้ได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น นายใต้รับไว้โดยสุจริต ไม่ทราบว่ายนายเหนือมีเจตนาให้ตนได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น

ท่านเห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้้นั้นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

ตามอุทธรณ์เป็นเรื่องการเพิกถอนนิติกรรมที่ได้ทำไปแล้วในระยะเวลาสามเดือนก่อนฟ้องล้มละลาย จึงบังคับตามมาตรา 115 ซึ่งบัญญัติว่า

มาตรา 115 การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำ ในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น โดยมีมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทำนั้นได้

มาตรา 115 นี้ กฎหมายค้ำประกันแต่เจตนาของลูกหนี้เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นว่ามุ่งหมายให้เจ้าหนี้ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์ได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่นหรือไม่ กฎหมายมิได้ค้ำประกันถึงเจตนาของเจ้าหนี้ผู้รับโอน จึงเพิกถอนได้ไม่ว่าเจ้าหนี้ผู้รับโอนจะรับมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนหรือไม่ (เอกสารคำสอนหน้า 12-26 เอกสารโสธทัศน์ สอนเสริมครั้งที่ 3 หน้า 29)

กรณีตามอุทธรณ์เป็นเรื่องที่นายเหนือลูกหนี้ได้ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน 3 ล้านบาทแก่นายใต้โดยเจตนาต้องการให้นายใต้ได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น กรณีจึงต้องด้วยมาตรา 115 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงสามารถร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้นี้ได้แม้นายใต้จะสุจริตก็ตาม

ในส่วนของการข้อสอบข้อนี้ แม้จะได้ผ่อนปรนด้วยการไม่นำเรื่องการฟื้นฟูกิจการมาออกข้อสอบแล้วก็ตาม แต่เนื้อหาของกฎหมายล้มละลายก็ยังมีมากมายและครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างขวาง ซึ่งขอแนะนำให้นักศึกษาอ่านเอกสารโสธทัศน์ ประกอบการสอนเสริมครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งได้ย่อเนื้อหาของแต่ละเรื่องไว้ให้แล้ว และในตอนท้ายของโสธทัศน์ดังกล่าวยังได้มีแผนภูมิแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการต่างๆ ตามกฎหมายล้มละลาย ตั้งแต่การยื่นฟ้องคดี การพิทักษ์ทรัพย์ การประนอมหนี้ การพ้นจากการล้มละลาย ฯลฯ ไว้เพื่อให้นักศึกษามองเห็นภาพในมุมกว้างได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น และยังได้แนะนำมาตราที่สำคัญในแต่ละขั้นตอนไว้ด้วย จากนั้นนักศึกษาจึงอ่านเพิ่มเติมโดยละเอียดในเอกสารการสอนหลักต่อไป

อนึ่ง ได้มีการจัดทำวิดีโอสำหรับการศึกษากฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 นี้ไว้แล้ว รวม 11 ตอน ความยาวตอนละ 50 นาที เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวศึกษาชุดวิชานี้ การสอนเสริมในแต่ละครั้ง รวมถึงการแนะนำเตรียมสอบอัตรณ์ และปรนัยด้วย ซึ่งนักศึกษาสามารถหาดูได้จาก website ของมหาวิทยาลัย หรือดูได้จาก YouTube โดยพิมพ์คำค้นว่า กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ก็จะพบได้ทันที คือ

- | | |
|-----------|------------------------------|
| ตอนที่ 1 | การเตรียมตัวเรียน-สอบ |
| ตอนที่ 2 | วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น |
| ตอนที่ 3 | ขาดนัด |
| ตอนที่ 4 | อุทธรณ์-ฎีกา |
| ตอนที่ 5 | บังคับคดี |
| ตอนที่ 6 | ล้มละลาย (1) |
| ตอนที่ 7 | ล้มละลาย (2) |
| ตอนที่ 8 | เตรียมสอบอัตรณ์ (ข้อ 1) |
| ตอนที่ 9 | เตรียมสอบอัตรณ์ (ข้อ 2) |
| ตอนที่ 10 | เตรียมสอบอัตรณ์ (ข้อ 3) |
| ตอนที่ 11 | เตรียมสอบปรนัย |

นักศึกษาสามารถเข้าดูได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ และสามารถพักหรือย้อนกลับไปได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยนักศึกษาได้อีกทางหนึ่งนอกจากการอ่านเอกสารการสอน หรือเอกสารโสตทัศนดังกล่าวแล้ว

จากข้อสอบที่ได้วิจารณ์มาแล้วทั้งสามข้อ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทั้งผู้ที่ตอบถูกและสอบผ่าน กับท่านที่ตอบผิดพลาดไปจะได้สอบแก้ตัวในการสอบครั้งต่อไป และเป็นกำลังใจได้ว่าข้อสอบอัตรานัยทุกข้อล้วนแต่สามารถหาคำตอบได้จากเอกสารการสอน หรือโสตทัศนทั้งสิ้น ขอเพียงทุ่มเทศึกษาตามเอกสาร และหากสามารถไปเข้าเรียนในการสอบเสริมทุก ๆ ครั้ง ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

บทวิจารณ์ข้อสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในความคิดเห็นที่ปรากฏในบทวิจารณ์นี้ และขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบทวิจารณ์นี้ไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

บทวิจารณ์ข้อสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในความคิดเห็นที่ปรากฏในบทวิจารณ์นี้ และขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบทวิจารณ์นี้ไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

บทวิจารณ์ข้อสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในความคิดเห็นที่ปรากฏในบทวิจารณ์นี้ และขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบทวิจารณ์นี้ไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ต่อมาพนักงานอัยการได้ฟ้องนายชบาและนางจตุรี โดยฟ้องนายชบาคความผิดปกักตักไม่
 ในสถานศึกษาสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (9) ระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสอง
 โจทก์ฟ้องว่า นายชบาได้กระทำความผิดปกักตักไม่ ในสถานศึกษาสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (9) ระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสอง
 จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธว่า นายชบาและนางจตุรีได้กระทำความผิดปกักตักไม่ ในสถานศึกษาสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (9) ระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสอง
 ศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า นายชบาและนางจตุรีได้กระทำความผิดปกักตักไม่ ในสถานศึกษาสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (9) ระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสอง
 ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า นายชบาและนางจตุรีได้กระทำความผิดปกักตักไม่ ในสถานศึกษาสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (9) ระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสอง
 ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า นายชบาและนางจตุรีได้กระทำความผิดปกักตักไม่ ในสถานศึกษาสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (9) ระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสอง



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม

นายกุหลาบได้ขับรถยนต์ไปจอดในบริเวณวัดไทรมาซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม เพราะวัดได้จัดงานแจกทุเรียนให้ประชาชนได้รับประทานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อนายกุหลาบกำลังรับประทานทุเรียน นายชบาเข้าไปในบริเวณวัดแล้วลักทรัพย์ของนายกุหลาบไป ต่อมาขณะที่ นายชบากำลังขายรถยนต์ดังกล่าวให้กับนางมะลิที่จังหวัดราชบุรี เจ้าพนักงานตำรวจได้ดำเนิน การจับกุมนายชบาและนางมะลิแล้วส่งต่อพนักงานสอบสวน เมื่อพนักงานสอบสวนดำเนินการ สอบสวนเสร็จและส่งสำนวนแก่พนักงานอัยการ พนักงานอัยการได้ส่งฟ้องนายชบาและนางมะลิ ต่อศาลจังหวัดนครปฐม โดยฟ้องนายชบาความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (9) ระบุว่าโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท ฟ้องนางมะลิความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ระบุว่าโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดย นายชบาให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องตนที่ศาลจังหวัดนครปฐม เพราะตนอาศัยอยู่ที่จังหวัด สมุทรสงคราม ส่วนนางมะลิให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องตนที่ศาลจังหวัดนครปฐม เพราะตนถูกจับที่จังหวัดราชบุรี

ดังนี้ ข้ออ้างของนายชบาและนางมะลิถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

มาตรา 24 บัญญัติว่า “เมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใด เป็นต้นว่า

(1) ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทำความผิดโดยผู้กระทำความผิดคนเดียวกัน หรือผู้กระทำความผิดหลายคนเกี่ยวพันกันในการกระทำความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน จะเป็นตัวการ ผู้สมรู้หรือรับของโจรก็ตาม

(2) ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทำลงโดยมีเจตนาอย่างเดียวกัน หรือโดยผู้กระทำผิดทั้งหลายได้คบคิดกันมาแต่ก่อนแล้ว

(3) ปรากฏว่าความผิดฐานหนึ่งเกิดขึ้นโดยมีเจตนาช่วยผู้กระทำความผิดอื่นให้พ้นจากรับโทษในความผิดอย่างอื่นซึ่งเขาได้กระทำไว้

ดังนั้นจะฟ้องคดีทุกเรื่อง หรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้

ถ้าความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกัน ศาลซึ่งมีอำนาจชำระ ก็คือศาลซึ่งรับฟ้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันกันนั้นไว้ก่อน”

วินิจฉัย

จากบทบัญญัติข้างต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 (1) ในกรณีปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทำลงโดยผู้กระทำความผิดคนเดียวกัน หรือผู้กระทำความผิดหลายคนเกี่ยวพันกัน ในการกระทำความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน จะเป็นตัวการ ผู้สมรู้หรือรับของโจรก็ตาม ถือว่าเป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน โจทก์จะฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่า ตามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 วรรคหนึ่ง หรือโจทก์จะแยกฟ้องคดีทุกเรื่องตามฐานความผิดยังศาลที่มีอำนาจชำระคดีก็ได้ ตามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 ก็ได้

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ นายชบาเข้าไปในบริเวณวัดซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐมแล้วลักรถยนต์ของนายกุหลาบไป อันเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ ต่อมานางมะลิรับซื้อรถยนต์ดังกล่าวจากนายชบาที่จังหวัดราชบุรี อันความผิดฐานรับของโจร เมื่อทรัพย์ที่ถูกลักกับรับของโจรนั้นเป็นทรัพย์สิ่งเดียวกัน ถือว่าเป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน เพราะ ผู้กระทำความผิดหลายคนเกี่ยวพันกัน ในการกระทำความผิดหลายฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 (1)

ต่อมาพนักงานอัยการได้ฟ้องนายชบาและนางมะลิ โดยฟ้องนายชบาความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (9) ระวังโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท ฟ้องนางมะลิความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ระวังโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ต่อศาลจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ ดังนั้น พนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้องนางมะลิในความผิดฐานรับของโจรต่อศาลจังหวัดนครปฐมที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าความผิดฐานรับของโจรได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 วรรคหนึ่ง

สรุป

ดังนี้ ข้ออ้างของนายขาที่ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องตนที่ศาลจังหวัดนครปฐมเพราะตนอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามจึงฟังไม่ขึ้น เพราะ พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องนายขาต่อศาลจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ ส่วนข้ออ้างของนางมะลิที่ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องตนที่ศาลจังหวัดนครปฐมเพราะตนถูกจับที่จังหวัดราชบุรีก็ฟังไม่ขึ้น เพราะ พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องนางมะลิในความผิดฐานรับของโจรต่อศาลจังหวัดนครปฐมที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2455/2550)

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถาม 2 ประเด็น คือ พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องนายขาความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะต่อศาลจังหวัดนครปฐมได้หรือไม่ และพนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องนางมะลิในความผิดฐานรับของโจรต่อศาลจังหวัดนครปฐมได้หรือไม่

โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

ประการแรก ประเด็นสำคัญที่ต้องวินิจฉัย คือ ประเด็นแรก เป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน เพราะผู้กระทำความผิดหลายคนเกี่ยวพันกันในการกระทำความผิดหลายฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 (1) ประเด็นที่สอง ความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะกับความผิดฐานรับของโจร ความผิดใดมีอัตราโทษสูงกว่ากัน

ประการที่สอง นักศึกษาที่ตอบผิดส่วนใหญ่จะอ้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22

ประการที่สาม มีนักศึกษาที่ตอบผิดบางส่วนตอบว่า ความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะกับความผิดฐานรับของโจรมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกัน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง เขตอำนาจชำระคดีอาญาของศาล อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว และอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อสอบได้นำคำพิพากษาศาลฎีกามาออก ดังนั้นจึงต้องอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท่ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริม เพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้



กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน เดชภักดีมงคล

คำถาม

นาย ก และนาย ข เป็นเจ้าของรวมในที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งโดยยังไม่มีารรังวัดแบ่งแยก ต่อมานาย ก ได้ปลูกสร้างโรงเรียนพักอาศัยบนที่ดินดังกล่าวซึ่งต่อมาเมื่อมีการรังวัดแบ่งแยกโฉนดตามสัดส่วนแล้วปรากฏว่าโรงเรียนที่นาย ก สร้างไว้ได้ตั้งอยู่บนที่ดินส่วนของนาย ข ทั้งหลัง นาย ข ได้บอกกล่าวให้นาย ก รื้อถอนโรงเรียนออกไปจากที่ดินนั้นและทำที่ดินให้เป็นตามเดิม แต่นาย ก อ้างว่าเป็นการสร้างโรงเรียนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตดังนั้นจึงไม่ต้องรื้อถอนแต่นาย ข มีหน้าที่ต้องใช้ค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะการสร้างโรงเรียนนั้น

ให้วินิจฉัยว่า ข้ออ้างของนาย ก รับฟังได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

มาตรา 1310 วรรคหนึ่ง “บุคคลใดสร้างโรงเรียนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไซ้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรียนนั้นๆ แต่ต้องใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรียนนั้นให้แก่ผู้สร้าง”

มาตรา 1311 “บุคคลใดสร้างโรงเรียนในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตไซ้ ท่านว่าบุคคลนั้นต้องทำที่ดินให้เป็นตามเดิมแล้วส่งคืนเจ้าของ เว้นแต่เจ้าของ จะเลือกให้ส่งคืนตามที่เป็นอยู่ ในกรณีเช่นนี้เจ้าของที่ดินต้องใช้ราคาโรงเรียน หรือใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรียนนั้น แล้วแต่จะเลือก”

วินิจฉัย

ตามปัญหา ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์รวมระหว่างนาย ก และนาย ข และเป็นการปลูกสร้างโรงเรียนก่อนที่จะมีการรังวัดแบ่งแยก จึงเป็นกรณีที่รู้อยู่ว่าตนมิใช่เจ้าของคนเดียวแต่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าวด้วย เมื่อมีการแบ่งแยกโฉนดปรากฏว่าโรงเรียนทั้งหลังของนาย ก ตั้งอยู่บนที่ดินของนาย ข กรณีจึงไม่ใช่การสร้างโรงเรียนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต ที่จะส่งผลให้นาย ข เป็นเจ้าของโรงเรียนที่ต้องใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรียนนั้นให้แก่ผู้สร้างตามมาตรา 1310 แต่อย่างใด แต่เป็นการสร้างโรงเรียนโดยไม่สุจริตตามมาตรา 1311 นาย ก จึงต้องรื้อถอนออกไป

ดังนั้น ข้ออ้างของนาย ก. ที่ว่าเป็นการสร้างโรงเรียนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต นาย ข. ต้องใช้ค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะการสร้างโรงเรียนนั้นจึงไม่อาจรับฟังได้

สรุป

ข้ออ้างของนาย ก. รับฟังไม่ได้ เพราะไม่ใช่การสร้างโรงเรียนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต ตามมาตรา 1310

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้เป็นประเด็นเรื่องการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยหลักส่วนควบด้วยการสร้างโรงเรียนในที่ดินของผู้อื่น ประเด็นที่ต้องพิจารณาคืออย่างไรจึงเป็นการสร้างโดยสุจริตตามมาตรา 1310 นั้น ต้องได้ความว่าผู้สร้างโรงเรียนไม่รู้ว่าที่ดินที่สร้างโรงเรียนนั้นเป็นที่ดินของผู้อื่น และต้องมีลักษณะเป็นการสร้างโรงเรียนทั้งหลัง หรือส่วนหนึ่งของโรงเรียนอันมีลักษณะเป็นส่วนใหญ่หรือครึ่งหนึ่งของโรงเรียนขึ้นไปอยู่ในที่ดินของบุคคลอื่น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3680/2528) หากที่ดินพิพาทเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์รวมและมีการปลูกสร้างโรงเรียนก่อนที่จะมีการรังวัดแบ่งแยกโดยเจ้าของรวมรายหนึ่ง จึงเป็นกรณีที่อยู่ว่าตนมิใช่เจ้าของเพียงคนเดียวแต่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าวด้วย จึงเป็นการสร้างโดยไม่สุจริตตามมาตรา 1311 (นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2565/2525)

จากการตรวจสอบข้อสอบในข้อนี้ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่วางหลักกฎหมาย หรือวางหลักกฎหมายมาตรา 1310 โดยวินิจฉัยว่าเป็นการสร้างโรงเรียนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต โดยมุ่งไปที่วรรคสองของมาตรา 1310 กล่าวคือ “...ถ้าเจ้าของที่ดินสามารถพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีความประมาทเลินเล่อ จะบอกปิดไม่ยอมรับโรงเรียนนั้นและเรียกให้รื้อถอนไปและทำที่ดินให้เป็นตามเดิมก็ได้...” ขณะที่โจทย์คำถามไม่มีข้อเท็จจริงต้องพิจารณาเกี่ยวกับการประมาทเลินเล่อหรือไม่แต่อย่างใด ทำให้นักศึกษาเสียคะแนนในส่วนนี้

ผลของการวางหลักกฎหมายไม่ถูกต้อง ทำให้การวินิจฉัยประเด็นปัญหาถูกกระทบไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน นอกจากนี้ นักศึกษาบางส่วน วางหลักกฎหมายถูกต้องสมบูรณ์ แต่การเขียนตอบข้อสอบของนักศึกษาอาศัยการเขียนลอกโจทย์คำถาม แล้วระบุคำตอบเพียงสั้น ๆ ลักษณะสรุปฟันธงส่งผลให้คำตอบไม่ครอบคลุมประเด็นข้อกฎหมาย ทำให้ถูกตัดคะแนน

นักศึกษาบางรายวางหลักกฎหมายสมบูรณ์ แต่วินิจฉัยโดยให้ทางเลือกแก่ผู้ตรวจข้อสอบ โดยคาดหวังว่าผู้ตรวจจะให้คะแนนในส่วนที่ถูกต้อง นักศึกษาจึงได้คะแนนในส่วนหลักกฎหมาย แต่ในส่วนของการวินิจฉัยและสรุปจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนน

ดังนั้น นักศึกษาต้องศึกษาเอกสารการสอนให้ละเอียดมากขึ้น ศึกษาถ้อยคำในตัวบทกฎหมายอย่างรอบคอบ และฝึกการเขียนตอบข้อสอบให้มากเพื่อการปรับใช้บทมาตราได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

คำถาม

นาย ก บุกรุกเข้าไปครอบครองที่ดินมือเปล่าแปลงหนึ่ง โดยรู้อยู่แล้วว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นของนาย ข 10 ปีเศษต่อมา นาย ข ทราบเรื่องจึงขับไล่ นาย ก ออกไปจากที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่า นาย ก รู้อยู่แต่แรกแล้วว่าที่ดินนั้นเป็นของนาย ข เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เช่นนี้

ให้ท่านวินิจฉัยว่า นาย ก จะมีข้อต่อสู้อย่างไรหรือไม่

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

มาตรา 1375 บัญญัติว่า “ถ้าผู้ครอบครองถูกแย่งการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายไซ้ ท่านว่าผู้ครอบครองมีสิทธิจะได้คืนซึ่งการครอบครอง เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งจะเป็นเหตุให้เรียกคืนจากผู้ครอบครองได้การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้น ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ่งนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง”

วินิจฉัย

ตามปัญหา นาย ก บุกรุกเข้าไปครอบครองที่ดินมือเปล่าแปลงหนึ่งโดยรู้อยู่แล้วว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นของนาย ข การกระทำของนาย ก เป็นการแย่งการครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคหนึ่ง 10 ปีเศษต่อมา นาย ข ทราบเรื่องจึงขับไล่ นาย ก ออกไปจากที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่า นาย ก รู้อยู่แต่แรกแล้วว่าที่ดินนั้นเป็นของนาย ข เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนั้น การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคสอง จึงพ้นกำหนดเวลาที่นาย ก จะฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองดังกล่าว

สรุป

ฉะนั้น นาย ก จึงมีข้อต่อสู้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคสอง ดังกล่าว

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้เป็นประเด็นเรื่องการแย่งการครอบครองตามมาตรา 1375 แต่โจทย์คำถามมีการระบุระยะเวลาการบุกรุกเข้าไปครอบครองเป็นเวลา 10 ปีเศษ ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่นำมาตรา 1382 ว่าด้วยการได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์มาปรับบท โดยไม่ระมัดระวังว่าทรัพย์สินที่บุกรุกเข้าไปครอบครองนั้น เป็นเพียงที่ดินมือเปล่าที่มีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น ขณะที่การได้กรรมสิทธิ์



กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา เมืองถ้ำ

คำถาม

นายฌองคนสัญชาติฝรั่งเศส อายุ 19 ปี ซึ่งตามกฎหมายฝรั่งเศสบุคคลบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ได้เดินทางมาอยู่ในประเทศไทยและต่อมาได้ทำนิติกรรมซื้อหาวนิโอมเพื่ออยู่อาศัยที่กรุงเทพมหานคร จากบริษัท รมรืน จำกัด จำนวน 7 ล้านบาท โดยไม่ได้บอกกล่าวบิดามารดาที่ประเทศฝรั่งเศส ต่อมาบิดาและมารดาของฌองทราบเรื่องจึงเดินทางมาประเทศไทย และได้บอกกล่าวนิติกรรมดังกล่าวกับบริษัท รมรืน จำกัด ทางบริษัทต่อสู้ว่าการทำนิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์แล้ว เพราะนายฌองบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายฝรั่งเศสแล้ว

ดังนี้ หากบิดาและมารดาของนายฌองมาปรึกษาท่าน ท่านจะให้คำปรึกษาอย่างไร โดยให้ยกหลักกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายตามที่ได้ศึกษามา ประกอบการอธิบาย

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481

มาตรา 5 บัญญัติว่า “ถ้าจะต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับ ให้ใช้กฎหมายนั้นเพียงที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแห่งประเทศไทย”

มาตรา 10 บัญญัติว่า “ความสามารถและความไร้ความสามารถของบุคคลย่อมเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบุคคลนั้น

แต่ถ้าคนต่างด้าวทำนิติกรรมในประเทศไทย ซึ่งตามกฎหมายสัญชาติ คนต่างด้าวนั้นย่อมจะไร้ความสามารถหรือมีความสามารถอันจำกัดสำหรับนิติกรรมนั้น ให้ถือว่าบุคคลนั้นมีความสามารถทำนิติกรรมนั้นได้เพียงเท่าที่จะมีความสามารถตามกฎหมายไทย ความในวรรคนี้ไม่ใช้แก่นิติกรรมตามกฎหมายครอบครัวและกฎหมายมรดก

ในกรณีที่เป็นการนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของบุคคลที่จะทำนิติกรรม เช่นว่านั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่”

วินิจฉัย

การที่นายฌองสัญชาติฝรั่งเศส อายุ 19 ปี ซึ่งถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายฝรั่งเศส เพราะอายุเกินกว่าที่กฎหมายฝรั่งเศสกำหนดไว้ว่าบุคคลจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 18 ปีบริบูรณ์แล้ว และการทำนิติกรรมที่ได้ทำในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน มาตรา 10 วรรคแรก กำหนดให้กระทำได้ โดยถือว่าความสามารถของบุคคลนั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายแห่งสัญชาติของบุคคลนั้น แต่ในกรณีของการซื้อสังหาริมทรัพย์ เป็นนิติกรรมที่กำหนดข้อยกเว้นกรณี ตามมาตรา 10 วรรคแรกไว้ ว่าหากเป็นกรณีการทำนิติกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของบุคคลที่จะทำนิติกรรม เช่นว่านั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่สังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่

ดังนั้น เมื่อนายฌองมาซื้อทาวนิโฮมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่กฎหมายไทยกำหนดให้ผู้เยาว์ต้องได้รับความเห็นชอบจากบิดามารดาก่อน และการใดที่ผู้เยาว์กระทำไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม การนั้นย่อมมีผลเป็นโมฆียกรรม

กล่าวคือ ความสามารถของบุคคลที่จะทำนิติกรรมซื้อขายสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายไทย ต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย คือ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อนายฌองมีอายุเพียง 19 ปี จึงถือว่ายังเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายไทย การซื้อขายทาวนิโฮมของนายฌองจึงเป็นโมฆียกรรม และการกระทำดังกล่าวก็มิได้เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด (ตามมาตรา 5)

สรุป

บิดามารดาของนายฌองจึงสามารถบอกล้างนิติกรรมอันเป็นโมฆียกรรมนั้นได้

วิเคราะห์

ข้อสอบนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถวิเคราะห์ประเด็นโจทย์ที่ถามตามพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน และการวิเคราะห์มูลคดีพิพาท ตลอดจนการปรับใช้กฎหมายไทยมาบังคับคดีได้ถูกต้องหรือไม่

จากการตรวจสอบข้อสอบพบว่า มีนักศึกษาตอบผิดพลาดโดยนักศึกษาวินิจฉัยว่า นิติกรรมมีผลสมบูรณ์ โดยนักศึกษาพิจารณาว่านายฌองสัญชาติฝรั่งเศส อายุ 19 ปี ซึ่งถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายฝรั่งเศส อีกทั้งการทำนิติกรรมที่ได้ทำในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน มาตรา 10 วรรคแรกกำหนดให้กระทำได้โดยถือว่าความสามารถของบุคคลนั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายแห่งสัญชาติของบุคคลนั้น ซึ่งก็คือสัญชาติฝรั่งเศสนั่นเอง นักศึกษาจึงตอบว่านิติกรรมดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิดเพราะตามข้อเท็จจริงนิติกรรมคือ นิติกรรมซื้อทาวนิโฮม ดังนั้น

เมื่อการทำนิติกรรมตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของบุคคลที่จะทำนิติกรรม เช่นว่านั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ตามพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน มาตรา 10 วรรคสาม ดังนั้น จึงต้องใช้กฎหมายของประเทศไทยมาบังคับ ซึ่งการซื้อทาว์นโฮมเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่กฎหมายไทยได้กำหนดให้ผู้เยาว์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากบิดามารดาก่อน โดยตามข้อเท็จจริงนายฉ่องคนฝรั่งเศสมีอายุ 19 ปี ฉะนั้น การที่นายฉ่องซึ่งเป็นผู้เยาว์ ตามกฎหมายไทยได้ซื้อทาว์นโฮมอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมการซื้อทาว์นโฮมย่อมมีผลเป็นโมฆียกรรม

วิเคราะห์ข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา